

1500122-12.2022.8.26.0569

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CLAUDIO CAMPOS DA SILVA

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 29/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2048791/2022 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 23133625 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 570/22/610 -

DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2048791 - DEL.POL.SALTO, 570/22/610 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

1ª Vara

Avenida Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500122-12.2022.8.26.0569 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500122-12.2022.8.26.0569

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2048791/2022 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 23133625 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 570/22/610 -

DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2048791 - DEL.POL.SALTO, 570/22/610 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

VALDINEI DE OLIVEIRA CAMARGO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLAUDIO CAMPOS DA SILVA

Vistos.

VALDINEI DE OLIVEIRA CAMARGO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 cumulado com artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque no dia 19 de fevereiro de 2022, por volta das 20 horas, na Rua Somália, nº 101, Jardim Planalto, em Salto/SP, guardava, tinha em depósito e trazia consigo, para entrega a consumo e fornecimento a terceiros, ainda que gratuito, e vendeu a Jefferson Almeida Coelho: a) 1.104 (mil, cento e quatro) porções de "cocaína", com peso aproximado de 1.345,90g (mil, trezentos e quarenta e cinco gramas e noventa centigramas); b) 06 (seis) porções de "maconha", com peso aproximado de 19,76g (dezenove gramas e setenta e seis centigramas); e c) 04 (quatro) porções de "cocaína", com peso aproximado de 18,33g (dezoito gramas e trinta e três centigramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo o apurado, o réu guardava e tinha em depósito dentro de seu quarto, em imóvel de habitação coletiva localizado na Rua Somália, nº 101, mais de mil porções de "cocaína" e algumas de "maconha", todas individualmente

embaladas e prontas para entrega a consumo e fornecimento a terceiros. Nessas circunstâncias, o réu foi procurado pelo usuário Jefferson Almeida Coelho ainda naquele imóvel e lhe vendeu quatro porções de "cocaína" pelo valor de R\$ 40,00 (quarenta reais). Ocorreu que, na mesma noite, guardas municipais realizavam patrulhamento de rotina pela região, quando foram acionados e informados por um transeunte sobre o armazenamento de grande quantidade de drogas por indivíduo com o nome "Valdinei", conhecido como "Sabotagem", na referida habitação coletiva. De posse desses dados, os agentes policiais se deslocaram ao local indicado. Os guardas municipais identificaram o imóvel e avançaram pelo corredor. Próximos ao último quarto, perceberam que o réu estava saindo na companhia de Jefferson. Houve abordagem. Em revista pessoal, apenas foi encontrado o valor de R\$ 90,00 (noventa reais), incluindo duas cédulas de R\$ 20,00 (vinte reais), em poder do acusado. Ato contínuo, foram apreendidas quatro porções de "cocaína" com Jefferson. Indagados, o usuário informou que havia adquirido o entorpecente do réu pelo valor de R\$ 40,00 (quarenta reais), com duas cédulas de R\$ 20,00 (vinte reais). Na ocasião, o acusado também admitiu informalmente aos agentes policiais que havia realizado a venda e estava guardando mais drogas em seu quarto, autorizando a entrada deles. Então, os guardas municipais lograram êxito em encontrar uma sacola plástica ao lado do colchão, a qual continha mil, cento e quatro porções de "cocaína" e seis de "maconha". Neste contexto, o réu foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia. Ele admitiu que guardava drogas para outros traficantes em seu quarto. O réu foi notificado e apresentou defesa prévia (fls. 120/126). A denúncia foi recebida e determinou-se a citação (fls. 133/134). Durante a instrução, foram ouvidas 03 (três) testemunhas da acusação. Ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, sustentando que autoria e materialidade restaram comprovadas. A Defesa, por sua vez, pugnou pela uma vez que o réu guardava os entorpecentes por estado de necessidade ou, subsidiariamente, fixação de pena no mínimo legal e fixação de regime aberto e substituição por restritiva de direitos.

É o relatório.

Decido.

O pedido é procedente.

A autoria e materialidade restaram demonstradas pelas provas dos autos, especialmente auto de exibição e apreensão (fls. 05), auto de constatação preliminar (fl. 06), laudo do exame químico toxicológico (fls. 99/102) e prova oral.

A testemunha Antônio, guarda municipal, narrou que realizavam patrulhamento de rotina pela região, quando foram acionados e informados por um transeunte sobre o armazenamento de grande quantidade de drogas por indivíduo com o nome "Valdinei", conhecido como "Sabotagem", na referida habitação coletiva. De posse desses dados, os agentes policiais se deslocaram ao local indicado. Os guardas municipais identificaram o imóvel e avançaram pelo corredor. Próximos ao último quarto, perceberam que o réu estava saindo na companhia de Jefferson. Houve abordagem. Em revista pessoal, apenas foi encontrado o valor de R\$ 90,00 (noventa reais), incluindo duas cédulas de R\$ 20,00 (vinte reais), em poder do acusado. Ato contínuo, foram apreendidas quatro porções de "cocaína" com Jefferson. Indagados, o usuário informou que havia adquirido o entorpecente do réu pelo valor de R\$ 40,00 (quarenta reais), com duas cédulas de R\$ 20,00 (vinte reais). Na ocasião, o acusado também admitiu informalmente aos agentes policiais que havia realizado a venda e estava guardando mais drogas em seu quarto, autorizando a entrada deles. Então, os guardas municipais lograram êxito em encontrar uma sacola plástica ao lado do colchão, a qual continha mil, cento e quatro porções de "cocaína" e seis de "maconha". Neste contexto, o réu foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia. No mesmo sentido o depoimento da testemunha Robson, também guarda municipal.

Interrogado, o réu confessou a prática do delito, afirmando que não efetuou a venda de entorpecentes, mas sim os guardava para pagar a dívida que tinha com os traficantes pelo consumo de drogas.

Os depoimentos dos guardas municipais são coesos e harmônicos entre si, além de estarem de acordo com as demais provas dos autos. Dessa forma, a condenação do acusado pelo crime descrito na denúncia é medida de rigor.

Passo à dosagem da pena.

Atendendo às diretrizes dos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06, verifico que o réu ostenta maus antecedentes criminais e foi preso com quantidade expressiva de drogas (mais de mil porções de cocaína), razão pela qual fixo a pena base acima do mínimo legal, em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o réu é reincidente, bem como confessou a prática delitiva, sendo ambas circunstâncias subjetivas que devem ser consideradas, razão pela qual mantenho a pena em em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas. Impossível a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, diante dos maus antecedentes e reincidência do réu. Logo, fixo a pena definitiva em em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para, com fundamento nos artigos 33, caput, da Lei 11.33/06 CONDENAR o réu VALDINEI DE OLIVEIRA CAMARGO à pena de em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Fixo o dia-multa no mínimo legal.

Diante da quantidade de pena aplicada, da natureza do delito e da reincidência do réu, fixo regime inicial FECHADO para cumprimento de pena.

Não faculto ao réu recorrer em liberdade, já que mantidos os elementos que conduziram à decretação da prisão preventiva, especialmente diante da condenação. Custas na forma da lei, ressalvada eventual gravidade conferida.

Declaro, em favor da União, o perdimento dos bens e valores apreendidos (fls. 05), já que não comprovada a origem lícita, presumem-se provenientes do tráfico de drogas.

Com o trânsito em julgado desta, a serventia deverá providenciar as anotações necessárias no sistema oficial informatizado do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (atualmente SAJ), no que se refere à condenação imposta (já que abolido o livro do rol dos culpados).

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P. R. I. C.

Salto, 28 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA